

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6080/2552

พนักงานอัยการจังหวัดนครนายก
นายวินัยหรือหนึ่ง เอี่ยมไชย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

การพาอาวุธใด ๆ ไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรจะต้องรับโทษตาม ป.อ. มาตรา 371 แต่หากเป็นการพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือโดยไม่มีเหตุสมควรจะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน ฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่งและมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง อีกบทหนึ่ง ซึ่งมีโทษหนักกว่าการพาอาวุธทั่ว ๆ ไป ย่อมเห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ว่า กฎหมายบัญญัติความผิดและบทลงโทษแยกไว้สำหรับกรณีพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือโดยไม่มีเหตุอันสมควรเป็นอีกความผิดหนึ่ง ทั้งวัตถุของกลางก็เป็นคนละประเภทกัน แสดงว่าเจตนาในการพาไปแตกต่างกัน และความผิดแต่ละประเภทสำเร็จแล้วนับตั้งแต่พาเข้าไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ดังนั้น แม้จำเลยทั้งสามจะร่วมกันพาอาวุธปืนและอาวุธมีดไปในเวลาเดียวกันก็เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91, 288, 289, 309, 340, 340 ตี, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ธิอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และมีดปลายแหลมของกลาง

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ให้การปฏิเสธแต่เมื่อสืบพยานโจทก์ไปบ้างแล้ว จำเลยที่ 2 และที่ 3 ขอถอนคำให้การเดิม และให้การใหม่เป็นรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 309 วรรคสอง, 340 วรรคสอง วรรคท้าย, 340 ตี, 371, 83 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนไม่มีเครื่องหมายทะเบียนไว้ในครอบครอง จำคุกคนละ 1 ปี ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุกคนละ 6 เดือน ฐานร่วมกันพาอาวุธมีดปลายแหลมติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร จำคุกคนละ 6 เดือน ฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่น และร่วมกันปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานร่วมกันปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคท้าย อันเป็นบทหนักตามมาตรา 90 ลงโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสาม ฐานร่วมกันทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพ จำคุกคนละ 2 ปี และฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ผู้เสียหาย จำคุกคนละ 12 ปี จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนไม่มีเครื่องหมายทะเบียนไว้ในครอบครอง จำคุกคนละ 6 เดือน

ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำคุกคนละ 3 เดือน ฐานร่วมกันพาอาวุธมีดปลายแหลมติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร จำคุกคนละ 3 เดือน ฐานร่วมกันปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จำคุกจำเลยทั้งสามตลอดชีวิต ฐานร่วมกันทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพ จำคุกคนละ 1 ปี และฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ผู้เสียหาย จำคุกคนละ 6 ปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว คงให้จำคุกจำเลยทั้งสามตลอดชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) ริบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และมีดปลายแหลมของกลาง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคท้าย ส่วนความผิดฐานร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่มีเหตุสมควรเป็นกรรมเดียวกับความผิดฐานร่วมกันพาอาวุธมีดไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควร ให้ลงโทษฐานร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่มีเหตุสมควรตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกคนละ 6 เดือน ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 3 เดือน และจำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคแรก ฐานชิงทรัพย์ของผู้เสียหาย จำคุก 6 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี เมื่อรวมกับโทษจำคุกกระทงอื่นตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว คงจำคุกจำเลยทั้งสามตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ของผู้เสียหาย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัย "ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยทั้งสามไม่ได้แย้งคัดค้านกันในชั้นฎีกาฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2546 เวลาประมาณ 24 นาฬิกา สิบเอกทวีพงษ์ ขับริยณต์เก่งหมายเลขทะเบียน กข 2839 บุรีรัมย์ พานางสาวดวงเดือน ไปเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำห้วยยางอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และพูดคุยกันจนถึงเวลา 1.30 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น ได้มีจำเลยทั้งสามเข้ามาใช้อาวุธปืนและอาวุธมีดขู่บังคับบุคคลทั้งสอง แล้วจำเลยทั้งสามขึ้นรถยนต์ไปด้วย โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นคนขับ ในระหว่างทางสิบเอกทวีพงษ์หลบหนีไปได้ จำเลยทั้งสามขับริยณต์พานางสาวดวงเดือนไปที่สวนแห่งหนึ่งในอำเภองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำเลยที่ 1 โทรศัพท์แจ้งให้นายขวัญยืน เลาสวัสดิ์ ผู้ตายไปพบที่สวนดังกล่าว ต่อมาเวลาประมาณ 12 นาฬิกา ผู้ตายขับริยณต์กระบะยี่ห้อนิสสัน มาที่สวนพร้อมกับนางอารยา ผู้เสียหาย จำเลยที่ 1 บอกให้ผู้ตายขับริยณต์ตามรถยนต์เก่งไปได้ประมาณ 1 กิโลเมตร จำเลยทั้งสามและผู้ตายลงจากรถไปคุยกัน จากนั้นจำเลยที่ 1 ก็ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย 2 นัด กระสุนปืนถูกผู้ตายที่บริเวณขมับซ้ายและหน้าอกด้านขวา เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 3 ใช้เชือกมัดมือผู้เสียหายไพล่หลังพาไปนั่งรถยนต์เก่งที่มีนางสาวดวงเดือนนั่งอยู่ด้วย แล้วจำเลยที่ 2 ขับริยณต์เก่งออกไปโดยจำเลยที่ 1 ขับริยณต์กระบะของผู้ตายตามไปด้วยกัน ในระหว่างทางจำเลยที่ 1 ปลอ่ยผู้เสียหาย โดยให้เงินเป็นค่ารถ 500 บาท แต่ได้เอากำไลข้อมือทองคำ 1 วงของผู้เสียหายไว้ ต่อมาจำเลยทั้งสามฝากรถยนต์เก่งไว้ที่สถานที่รับจ้างล้างรถ แล้วขับริยณต์กระบะของผู้ตายไปกับนางสาวดวงเดือนกลับไปทางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อรถยนต์กระบะแล่นมาถึงถนนสายสระบุรี - หินกอง ในเขตจังหวัดสระบุรี มีรถยนต์ของเจ้าพนักงานตำรวจทางหลวงขับปาดหน้าให้รถยนต์กระบะดังกล่าวหยุดและจับกุมจำเลยทั้งสามได้

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า ความผิดฐานร่วมกันพา
อาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และ
ไม่มีเหตุสมควรกับความผิดฐานพาอาวุธมีดไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุสมควรเป็นความผิดกรรมเดียวกันหรือไม่ เห็นว่า ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 371 บัญญัติว่า "ผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทาง
สาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น
เพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท ฯลฯ"
และตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธ
ปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืน
ติดตัว ฯลฯ" และมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง บัญญัติว่า "ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรค
หนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับ ฯลฯ" ดังนั้น การพาอาวุธใด ๆ ไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มี
เหตุสมควร จะต้องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 แต่หากเป็นการ
พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือ
โดยไม่มีเหตุสมควร จะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ มาตรา 8 ทวิ
วรรคหนึ่ง และมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง อีกบทหนึ่งซึ่งมีโทษหนักกว่าการพาอาวุธทั่ว
ๆ ไป ย่อมเห็นเจตนารมณ์ของกฎหมายได้ว่า กฎหมายบัญญัติความผิดและบท
ลงโทษแยกไว้สำหรับกรณีพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่
ได้รับใบอนุญาตหรือโดยไม่มีเหตุสมควรเป็นอีกความผิดหนึ่ง ทั้งวัตถุของกลางก็เป็น
คนละประเภทกัน แสดงว่าเจตนาในการพาไปแตกต่างกัน และความผิดแต่ละ
ประเภทสำเร็จแล้วนับตั้งแต่พาเข้าไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยฝ่าฝืน
ต่อกฎหมาย ดังนั้นแม้จำเลยทั้งสามจะร่วมกันพาอาวุธปืนและอาวุธมีดไปในเวลา
เดียวกันก็เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาว่า เป็น

ความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการสุดท้ายว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์กำไลข้อมือทองคำของผู้เสียหายไปหรือไม่ โจทก์มีนางอารยา ผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความว่า หลังจากจำเลยที่ 1 ยิงผู้ตาย 3 นัด แล้ว จำเลยที่ 3 นำเชือกมามัดมือพยานไพล่หลังแล้วใช้มีดจี้พาไปนั่งในรถยนต์เก๋ง โดยมีจำเลยที่ 2 กับผู้หญิงนั่งอยู่ในรถด้วย หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ช่วยกันลากผู้ตายซึ่งขณะนั้นยังไม่ถึงแก่ความตายออกไปไกล เมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 3 กลับมา จำเลยที่ 3 มานั่งประกบพยานอยู่ที่ด้านหลัง ส่วนจำเลยที่ 1 ขับรถยนต์กระบะของผู้ตายตามกันไปตามถนนลูกรัง ระหว่างทางพยานขอร้องจำเลยที่ 3 ว่าอย่าทำอะไรพยาน จำเลยที่ 3 บอกว่าจะพูดคุยกับจำเลยที่ 1 ให้ สักครู่หนึ่งจึงได้จอดรถและจำเลยที่ 3 ลงไปพูดคุยกับจำเลยที่ 1 ขณะนั้นพยานอยู่ในรถกับจำเลยที่ 2 และผู้หญิงอีก 1 คน สักครู่หนึ่งจำเลยที่ 3 เดินกลับมาและพาพยานไปหาจำเลยที่ 1 และพยานเข้าไปนั่งที่เบาะข้างคนขับกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ถามพยานว่าเป็นอะไรกับผู้ตาย พยานบอกว่าเป็นลูกจ้าง และผู้ตายเป็นคนชวนมา จำเลยที่ 1 ถามพยานอีกว่าอยู่กับใคร พยานบอกว่าอยู่กับแม่และลูกอีก 4 คน ต้องทำงานเลี้ยงลูกกับแม่ อย่าทำอะไรพยานเลย สักครู่หนึ่งจำเลยที่ 1 ได้ปล่อยตัวพยาน โดยก่อนปล่อยตัวไปจำเลยที่ 1 พูดว่าให้กลับบ้านไป และทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอย่าเอาเรื่องไปบอกผู้ใด จำเลยที่ 1 เห็นพยานใส่กำไลข้อมือทองคำจึงขอกำไลข้อมือทองคำจากพยาน หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 ให้เงินพยาน 500 บาท เป็นค่ารถ และบอกทางให้พยานเดินออกไป โดยก่อนปล่อยตัวจำเลยที่ 1 แก้มัดเชือกให้แก่พยาน หลังจากนั้นพยานเห็นจำเลยที่ 3 ขับรถออกไป ส่วนจำเลยที่ 1 ก็ขับรถยนต์กระบะของผู้ตายไปเช่นกัน เห็นว่า หลังจากจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายและปล้นทรัพย์รถยนต์กระบะของผู้ตายได้แล้ว ได้ขับรถยนต์กระบะออกมาจากที่เกิดเหตุ ซึ่งถือว่าความผิดฐานร่วมกันปล้น

ทรัพย์ยอมสำเร็จแล้ว และไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดไล่ติดตามจับกุมจำเลยทั้งสาม จนมาถึงระหว่างทางผู้เสียหายพูดขอร้องจำเลยที่ 3 ให้ปล่อยตัว จำเลยที่ 3 หยุดรถพูดคุยกับจำเลยที่ 1 และหลังจากนั้นจำเลยที่ 3 พาผู้เสียหายไปนั่งอยู่ในรถกับจำเลยที่ 1 เพียง 2 คน ส่วนจำเลยที่ 3 กลับมาขับรถยนต์เก๋งซึ่งมีจำเลยที่ 2 และผู้หญิงอีกหนึ่งคนนั่งอยู่ด้วย ขณะที่ผู้เสียหายนั่งอยู่กับจำเลยที่ 1 เพียงลำพัง 2 คน ในรถยนต์ กระบะผู้เสียหายพูดขอร้องให้จำเลยที่ 1 ปล่อยตัว จำเลยที่ 1 ยินยอมแต่ก่อนปล่อยตัวไปจำเลยที่ 1 ขอค่าไถ่ข้อมือทองคำจากผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวจึงเป็นการกระทำไปเพียงคนเดียว และมีได้ต่อเนื่องจากการปล้นทรัพย์รถยนต์ กระบะของผู้ตาย จำเลยที่ 2 และที่ 3 มิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นด้วย จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่มีความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ค่าไถ่ข้อมือทองคำของผู้เสียหาย จำเลยที่ 1 คงมีความผิดฐานชิงทรัพย์ค่าไถ่ข้อมือทองคำของผู้เสียหาย และแม้จะได้ความว่าจำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพในความผิดฐานปล้นทรัพย์ค่าไถ่ข้อมือทองคำของผู้เสียหายตามฟ้องดังที่โจทก์ฎีกาก็ตาม แต่พยานหลักฐานของโจทก์ที่น่าสืบมารับฟังไม่ได้ว่า จำเลยทั้งสามร่วมกันปล้นทรัพย์ค่าไถ่ข้อมือทองคำของผู้เสียหายตามฟ้อง จึงไม่อาจลงโทษจำเลยทั้งสามในข้อหาดังกล่าวได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานชิงทรัพย์ ค่าไถ่ข้อมือทองคำของผู้เสียหาย ส่วนจำเลยที่ 2 และที่ 3 ไม่มีความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์ค่าไถ่ข้อมือทองคำของผู้เสียหายนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและไม่มีเหตุสมควรเป็นการกระทำความผิดต่อ

กฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวูรป็น ๗ มาตรา 72 ทวิ วรรค
สอง ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำ
คุกคนละ 6 เดือน ฐานร่วมกันพาอาวูรมิดไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดย
ไม่มีเหตุสมควรปรับคน 1,000 บาท ลดโทษให้จำเลยทั้งสามกระทรวงละกึ่งหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงลงโทษฐานร่วมกันพาอาวูรป็นติดตัวไปใน
เมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและโดยไม่มีเหตุสมควร จำ
คุกคนละ 3 เดือน ฐานร่วมกันพาอาวูรมิดไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดย
ไม่มีเหตุสมควร ปรับคนละ 50 บาท เมื่อรวมกับโทษจำคุกกระทรวงอื่นตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 แล้ว คงจำคุกจำเลยทั้งสามตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 91 (3) และปรับในความผิดฐานร่วมกันพาอาวูรมิดไปในเมือง หมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุสมควร ปรับคนละ 50 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ชัยรัตน์ เบ็ญจะมโน-พรเพชร วิชิตชลชัย-อมรรัตน์ ดีศรีวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ